

개선 요구 / 권 고

1. 제 목 : 공사 소송업무 관련 전결권 및 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 가계기획처, 기업자산인수처, 기업투자금융처,
온비드사업처, 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사에서는 담보·무담보채권과 관련한 가계지원 업무 외에 경영 관리, 기업지원, 국유재산관리, 공공개발 및 그 부대업무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 소송사건을 처리하고 있다.

한편, 가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제6호에 따라 소송업무 관련 내규 제·개정 업무를 수행하고 있으며, 공사가 당사자가 되는 소송의 방법과 절차에 관한 사항, 각 부점 상호 간의 소송대행제도에 관하여 그 필요사항을 정하고 있는 「소송업무처리요강」(이하 “소송 요강”이라 한다)과

한국자산관리공사 및 공사가 자산관리자로서 (주)국민행복기금으로부터 위탁받은 채권과 관련하여 당사자가 되는 소송업무, 법률자문 업무 수행을 위한 고문변호사 운용에 필요한 사항을 정하고 있는 「고문변호사 운용요강」(이하 “변호사 요강”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

공사는 업무를 처리하는 과정에서 적정한 직무권한을 위임받은 결재권자를 확인하여 책임감 있고 원활한 업무수행을 도모하기 위해 「위임전결규정」을 따르고 있으며, 모든 내규는 기본적으로 업무현황을 충실히 반영함으로써 실제 적용에 혼란을 초래하지 않아야 한다.

한편, 공사는 [표 21]과 같이 다른 공공기관 대비 영위하는 사업이 다양한 특성 상 [표 22]와 같이 부점별로 발생하는 소송사건의 제소/응소 비율은 물론, 소송가액 또한 차별화된 양상을 보이므로 소송업무 처리 시 모든 업무부문에 획일적인 전결 기준을 적용하기 보다는 실제 업무수행 절차 및 관련 업무 처리의 중요도와 난이도 등을 고려하여 합리적인 전결 기준을 수립·운영하는 것이 타당하다.

[표 21] 금융위 산하 준정부기관(기금관리형) 주요 사업 및 2022년도 예산¹⁾

(단위: 억 원)

구분	“기재 생략”		“기재 생략”		“기재 생략”		“기재 생략”	
	사업명	예산 (비중)	사업명	예산 (비중)	사업명	예산 (비중)	사업명	예산 (비중)

“기재 생략”

* 파란색 테두리 부분은 해당 사업의 예산비중이 각 기관 총 사업예산의 10% 이상에 해당

1) 출처: 기획재정부 알리오 2022년도 1분기 각 기관별 공시 자료

[표 22] 공사 사업부문별 소송업무(2020년 ~ 2022년 8월) 수행 현황²⁾

(단위: 백만 원)

본부	구분	공사가 '원고'인 소송사건 수	공사가 '피고'인 소송사건 수	평균 소송가액	비고
	부점				

“기재 생략”

* 가계채권 소송 수행부점은 기금관리처와 12개 지역본부이나, 가계채권 소송 관련 내규 소관부점이자 본 조치요구에 따라 관련 업무 체계를 정비해야 하는 가계기획처를 대표 부점으로 기재

** 착수금/성공보수금 지급 또는 송달료 추가 지급이 발생한 소송사건의 경우 동일 소송 가액에 대해 중복값 제외하였으며, 일부 이자만 남은 채권은 소송가액이 채무원금 기준으로 전산에 '0'원으로 입력되어 있어 평균값 왜곡현상 방지를 위해 '0'원, '1원' 등 비정상적인 소송가액도 제외함

*** 피감부점의 자료 작성 부담 경감을 위해 '국유 고문번호사 소송 등 배정 현황' 자료를 활용하여 소 제기기간이 다른 사업부문과 일치하지는 않으나 경향성 파악에는 문제 없음

또한, 공사가 업무를 수행하는 과정에서 상대방과 법적 분쟁이 발생하는 경우, 소송 대응방안 및 세부절차 등에 대한 보고의 전결권은 [별표 2] “금융위원회 산하 준정부기관 소송업무 내규 발췌”와 같이 해당 소송사건의 판결이 공사에 미치는 유·무형의 손익 수준 또는 향후 업무처리 전반에 미칠 파급효과 등 중요도를 기준으로 판단하는 것이 합리적이며

2) 기본적으로 2022년도 국정감사 제출 자료를 활용하였으며, 가계채권과 국유재산 관리 업무에서는 소송 관련 국정감사 제출 자료가 없어 별도로 출력한 전산자료와 금번 특정감사 국유부문에서 기 요청한 자료를 활용함

소 제기·응소 시 중요사건으로 분류된 소송사건의 결과에 대해서는 특별한 사유가 있지 않은 이상 소 제기/응소와 동일한 전결사항으로 처리하여 사업부문별 주요 소송사건 현황에 대한 보고가 임원에게 누락되지 않도록 할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 주요 사업부문별 소송업무 전결권 제정 필요

그런데 감사대상기간 중 공사 주요 사업부문별 소송업무 전결권 적용 등 업무처리 실태를 점검한 결과, [표 23]과 같이 다양한 유형의 부적정하거나 불합리한 사례 ×건이 확인되었으며 사업부문별 대표 사례를 살펴보면 다음과 같다.

[표 23] 공사 사업부문별 소송업무 부적정/불합리 처리 현황

순 번	現 담당부서	소송사건명	소송결과	소송가액	제소/응소 전결권자	종결보고 전결권자	판단 근거
--------	-----------	-------	------	------	---------------	--------------	-------

“기재 생략”

순 번	現 담당부서	소송사건명	소송결과	소송가액	제소/응소 전결권자	종결보고 전결권자	판단 근거
--------	-----------	-------	------	------	---------------	--------------	-------

“기재 생략”

첫 번째로, 기업자산인수처에서 S&LB 프로그램을 통해 인수한 자산(공장)의 임차인을 대상으로 ‘■■■■■’ 소송사건을 처리하는 과정에서 담당자는 공사에서 현재 유일하게 소송업무와 관련한 전결권을 규정하고 있는 [별표 3] “공사 소송업무 관련 위임전결 실행기준표”를 참고하여 업무를 처리하였는데

「위임전결규정」 별표 “위임전결 실행기준표”(이하 “위임전결 기준표”라 한다)에는 II<경영지원부문>-6<법규·소송업무>-나<소송>-(1)<제소, 화해, 취하 등>-(가)<제소>-③<재산의 명·인도 소송>의 전결권이 팀장으로 되어 있어 담당자는 소송가액이 각각 약 ×원, 약 ×원에 달하는 소송사건을 팀장 전결로 처리하는 것이 적절하지 않다고 판단하여 부점장 전결로 처리하기 위해 위임전결 기준표 II-6-나-(1)-(가)-④<그 외 소송>이라는 모호한 기준을 적용할 수밖에 없었던 것으로 확인되었으며

앞의 소송가액 약 ×원 관련 건물인도 소송 종결보고는 따로 하지 않고 팀장 전결인 승소사례금 지급문서로 대체한 반면, 소송가액 약 ×억 원 관련 건물인도 소송 종결보고는 위임전결 기준표 II-6-나-(1)-다<소송취하, 상소포기 등>-②<그 외 사유에 의한 경우>에 따라 부점장 전결로 처리하는 등 소송업무가 명확하지 않은 기준에 따라 수행되고 있는 것으로 확인되었다.

두 번째로, 기업투자금융처에서 인수한 주식회사 ◆◆◆◆◆◆◆의 특별채권과 관련하여 회생담보물건이 제3자에게 매각되어 회생담보권 변제를 받는 과정에서 공사가 우선 변제대상인 회생담보권(약 ×원) 외에 1차 연도 회생채권(약 ×원)까지 변제할 것을 요구³⁾하여 실제로 공사는 회생채권 변제금까지 상환 받았는데

3) 주식회사 ◆◆◆◆◆◆◆는 회생계획 인가 후 지속적인 영업적자를 기록하여 1차 연도(2018년)와 2차 연도(2019년) 회생채권을 전혀 변제하지 못하고 있는 상황이었음

주식회사 ◆◆◆◆◆◆◆는 공사를 상대로 ‘●●●●●’를 제기하였고 이에 공사는 관리인⁴⁾을 통해 ○○법원에 제출된 해당 사건 부동산의 매각 허가 신청서에 매각대금으로 회생채권을 변제한다는 내용이 기재되어 있었으며, 법원에 의해 부동산 매각이 허가되었으므로 원고가 주장하는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 “채무자회생법”이라 한다) 제391조 제1호⁵⁾ 및 제2호에서 정한 부인대상행위에 해당하지 않는다고 주장하였으나 재판부는 원고의 주장이 타당하다고 판단하였고 결국 공사에 약 2.4억 원의 반환 의무가 발생한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 해당 부점에서는 소송업무 처리기준이 업무 내규에 마련되어 있지 않아 마찬가지로 위임전결 기준표를 참고하였고 II-6-나-(1)<제소, 화해, 취하 등>-(마)<응소>에는 모든 소송사건에 대한 응소가 부점장 전결사항으로 되어 있고 패소에 대한 소송 종결보고 또한 부점장 전결사항으로 정하고 있어 관련 기준으로 업무를 처리하였는데

이 소송이 특별채권 업무와 관련하여 처음으로 발생한 ‘●●●●●’ 사건이며 공사가 상당부분 설득력 있는 주장을 하였음에도 패소한 경우로, 향후 업무처리의 기준이 되고 각 업무담당자가 동일한 업무 수행 시 주의를 기울여야 할 사안임을 고려할 때 담당 상임이사에게 소송 발생사실과 종결보고를 하는 것이 타당하였다고 보여진다.

세 번째로, ●●●●●⁶⁾ 사업장에서 발생한 ‘△△△△’ 소송의 경우 준공기한인 2019. 4. 30.까지 시공업체(“기재 생략”)의 기성율이 ×%에

4) 채무자회생법 제74조에 따라 효율적인 회생을 도모하기 위하여 원칙적으로 기존 경영자를 관리인으로 선임하도록 규정하고 있으며 본 건의 경우에도 주식회사 ◆◆◆◆◆◆◆의 대표이사가 관리인임

5) 파산관재인은 파산재단을 위하여 채무자가 파산채권자를 해하는 것을 알고 한 행위에 대해 부인할 수 있음

6) 현재 사업장 관리부점은 수도권서부개발처이며, 소 제기 당시에는 국유중부개발처 소관 사업장이었음

그치고 2019. 9. 27. 기준으로 지체상금이 계약보증금 상당액에 도달하자 공사는 2019. 9. 30. 계약을 해지하면서 2019. 11. 1. 시공업체로부터 계약보증금 약 ×원⁷⁾을 몰취하였으며

이후 공사는 시공업체에 지체상금 발생분 약 ×원⁸⁾ 중 계약보증금 약 ×원과 최종 정산금 약 ×원⁹⁾ 등을 제한 약 ×원의 손해배상금 지급 의무가 있다고 소 제기를 하였고 시공업체는 계약보증금이 손해배상 예정에 해당하므로 계약보증금을 초과하여 공사가 청구한 지체상금은 인정할 수 없다고 주장하였는데

재판부는 공사와 시공업체 간 체결한 도급계약서 상 계약보증금이 위약벌로 해석되기 위한 특별한 사정이 보이지 않고 조달청에서도 계약보증금을 초과하는 지체상금을 청구할 수 없다는 취지의 유권해석을 여러 차례 한 사례 등을 근거로 원고인 공사의 패소를 결정하였으며 이에 공사는 항소하였으나 2심에서도 지연이자 기산시점에 대한 일부 조정 외에 사실상 패소하였다.

이와 관련하여 해당 부점은 현행 위임전결 기준표 상 ‘손해배상’ 소 제기는 이사 전결사항인데도 최초 소 제기와 항소를 모두 부점장 전결로 처리하였고 소송 종결보고에 대해서는 위임전결 기준표를 참고하여 1심과 2심 각각 ‘패소’와 ‘상소 포기’ 기준¹⁰⁾에 따라 부점장 전결¹¹⁾로 처리한 것으로 확인되었다.

7) 총 공사대금(약 ×원)의 15%

8) 총 공사대금(약 ×원)의 30%

9) 잔여 기성금 약 ×원 + 타절 정산금 약 ×원

10) <위임전결 기준표> 부점장 전결 사항 ①패소: II-6-나-(3)<소송종결보고>-(가)<패소>

②상소포기: II-6-나-(1)<제소, 화해, 취하 등>-(다)<상소포기 등>-②<그 외 사유에 의한 경우>

11) 1심, 2심 소송 종결보고 전자결재는 부점장 전결로 처리하였으나, 해당 결재문에 담당 상임이사에게 서면으로 보고한 자료가 첨부되어 있기는 하였음

이처럼 개발사업 관련 소송업무는 [표 23]에서 살펴본 것처럼 평균 소송가액이 상대적으로 높고 사업추진 과정에서 시공업체·인근 주민 등 분쟁의 상대방이 다양하여 대외적인 영향력이 크다는 점을 감안할 때, 해당 업무의 전결권을 명확히 하여 향후 업무 담당자의 자의적인 판단에 따라 담당 상임이사 등 임원에게 중요 소송 발생사실과 결과 보고가 누락¹²⁾되는 일이 발생하지 않도록 할 필요가 있었다.

네 번째로, 온비드사업처는 [표 24]와 같이 ◇◇으로부터 소 제기를 당한 총 5건의 소송에 대하여 ❶번 소송과 ❷번 소송 응소 보고는 사장 전결로, ❸번 소송과 ❹번 소송 응소 보고는 부사장 전결로 처리 하였으며

[표 24] 차세대 온비드시스템 구축사업 관련 소송 명세

소송구분	소송명	소송가액	소 제기 상대방
------	-----	------	----------

“기재 생략”

이에 대해 해당 부점에서는 변호사 요강 제3조 및 제9조에 따라 통상의 자문범위를 넘는 법률자문에 대하여 담당 상임이사의 승인을 받아 별표 “변호사 보수지급 기준” 요율표 상 한도(500만 원)를 초과하여 보수를 지급하는 경우로 판단하였다고 소명하였는데

상기 중요 소송사건(❶,❷,❸,❹번 소송)에 대하여 상위자에게 결재를 받은 것 자체는 적절한 업무처리이나, ❺번 소송에 대하여는 ❶번 소송과 연관된다는 이유로 위임전결 기준표 II-6-나-(1)-(마)<응소>에

12) 현행 소송업무 관련 위임전결규정을 따를 경우, 부점장 전결로 업무처리 가능

따라 부점장 결재를 받는 등 각 소송사건별로 응소 관련 보고를 사장, 부사장, 부점장으로 일정한 기준 없이 처리한 것으로 확인되었고

소송 종결보고와 관련해서는 ②번~⑤번 소송은 사장 결재를 받은 반면, ①번 소송은 위임전결 기준표 II-6-나-(3)-(가)<패소>에 따라 부점장 전결로 처리¹³⁾하였는데, ①번 소송은 용역법인과의 총 ×건의 소송 중 처음으로 발생한 소송으로 소송가액도 약 ×원으로 가장 높았으며, 피고인 공사는 용역대금 잔금 약 ×원을 용역법인에 지급하고 계약 보증금 약 ×원도 국고에 귀속되지 않는다는 내용으로 패소한 정황 등을 미루어 볼 때, 전자결재 자체를 담당 상임이사 등 공사 임원 전결사항으로 처리하는 것이 보다 적절한 업무처리였다고 판단된다.

이와 같이 공사는 과거 채권 관리 위주의 사업 포트폴리오에서 기능 하던 소송업무 관련 전결권 행사기준을 모든 사업부문에서 준용함에 따라 일부 소송업무가 부적정하거나 불합리하게 처리되는 원인으로 작용하고 있었고

중요한 소송사건임에도 담당 상임이사에 보고가 누락되었거나 현행 위임전결 실행기준표를 따를 경우 향후 보고가 누락될 위험성도 내포하고 있으므로 기업지원 및 공공개발 업무 확대 등 공사의 변화된 사업 환경을 반영한 사업부문별 소송업무 전결권 제정이 필요하다.

13) 별도로 사장에게 서면으로 보고한 자료를 제출하였으나 해당 자료가 전자 결재문에 첨부되어 있지는 않았음

(2) 현행 소송업무 내규 및 위임전결 실행기준표 체계 정비 필요

한편, 현행 소송업무 관련 내규와 위임전결규정 체계 상 일부 개선할 사항도 확인되었는데, 2022. 5. 31. 개정된 소송 요강 제4조 제1항에 따르면 ❶공사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 경우, ❷확립된 판례가 없거나 향후 분쟁이 예상되는 경우 담당 상임이사의 승인을 얻어 공사 고문변호사 외의 변호사에게 소송을 의뢰할 수 있도록 정하고 있다.

이에 따르면 소송사건을 담당 상임이사에게 보고하는 요건으로서 해당 소송사건의 중요도 보다는 공사 고문변호사가 아닌 변호사에게 소송을 의뢰하는 것이 더 결정적인¹⁴⁾ 조건이므로 중요 소송사건이라도 공사 고문변호사에게 의뢰하는 경우에는 담당 상임이사에게 보고를 하지 않아도 되는 것으로 해석될 여지가 있는 것으로 확인되었으며

공사에서 과거부터 고문변호사를 적극적으로 활용해 온 가계·국유·조세 사업¹⁵⁾ 부문에서는 소송업무 처리과정에서 고문변호사의 영향력이 크다고도 볼 수 있겠지만, 그 외 사업부문에서도 고문변호사 활용여부에 따라 업무처리의 전결권에 영향을 미치도록 소송 요강과 변호사 요강에 관련 요건을 정해둔 것은 다소 불합리한 측면이 있다.

따라서, 고문변호사 활용도와 역할이 상대적으로 큰 가계·국유·조세 사업부문은 현행 소송업무 관련 위임전결 기준표를 그대로 유지¹⁶⁾

14) 소송 요강 개정 관련 공사 인트라넷에 게시된 내용에도 중대한 영향 또는 분쟁이 예상되는 소송사건 발생 시 외부변호사를 활용할 수 있는 근거를 마련하였다고 되어 있음

15) 고문변호사 운용계획 및 선정의 주체는 가계기획처이고 고문변호사 모집 공고문 상 응모분야는 채권과 국유부문으로 되어 있으며, 2021년도 고문변호사 운용규모 및 선정 계획 보고 시 국유기획처와 조세채권관리처에는 의견을 조회함

16) 앞서 (1)주요 사업부문별 소송업무 전결권 제정 필요에 따른 조치요구에 따라 기업지원·공공개발 부문에서 소송업무 관련 별도의 전결기준 수립 시 고문변호사 활용 관련 현행 소송업무 전결권 조항을 배제하면 되는 부분이므로 고문변호사 활용도가 높은 가계·

하되, 공사 모든 사업부점에서 소송업무 처리 시 공통적으로 적용되는 소송 요강과 변호사 요강에는 고문변호사 활용여부가 전결권과 결부 되도록 하는 조항을 정비할 필요가 있다.

또한, 현재 위임전결 기준표 상 소송업무가 Ⅲ.가계재기지원부문이 아닌 Ⅱ.경영지원부문으로 분류되어 있어 앞서 살펴본 것처럼 사실상 특정업무의 전결권을 공사의 모든 부점에서 소송업무 처리 시 공통적인 판단기준으로 활용하고 있었는데

이는 과거 공사에 법규송무부 부서가 있을 때 법규 및 소송업무가 경영지원부문으로 분류되었고 이후 소송 관련 내규의 소관부점이 가계 기획처 단일부점으로 오랜 기간 유지됨에 따라 큰 변동없이 현재에 이른 것으로 보이나, 금번 감사 조치요구에 따라 기업지원·공공개발 관련 소송업무 위임전결 기준표가 신설될 경우 현재 위임전결 기준표 상 소송업무 분류체계의 현행화¹⁷⁾ 필요성도 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처 등 4개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공사 사업환경 변화 등을 반영하여 소송업무 전결 기준 제정을 검토하겠다고 하였다.

가계기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 현 소송요강 등 관련 내규를 검토하겠다고 하였다.

국유·조세 사업부문에서는 기존대로 소송업무 전결권을 유지·활용하면 됨. 물론, 내규 체계 상 규정이 요강보다 우선하므로 요강을 그대로 두어도 무방하다고 생각할 수도 있으나, 불필요한 혼란은 최대한 방지하는 것이 바람직함

17) 소송업무 분류체계를 현행화할 경우, 경영지원 및 관리업무에서 발생하는 소송 관련 전결권 판단에 대한 우려가 있을 수 있으나, 사업부문 대비 소송발생 빈도가 극히 낮고 필요 시 다른 사업부문의 전결권을 준용하면 업무처리에 큰 무리는 없을 것으로 판단함

4. 조치할 사항

기업자산인수처 등 4개 부점 부점장은 부점별 수행업무 특성을 반영하여 공사 임원에게 중요 소송사건에 대한 보고가 누락되지 않도록 소송업무 전결권을 제정하시기 바랍니다.(개선)

* 기업자산인수처, 기업투자금융처, 온비드사업처, 공공개발기획처

가계기획처장은 중요 소송사건에 대한 원활한 보고체계가 이루어지도록 「소송업무 처리요강」 등 관련 내규를 정비하고, 소송업무 관련 위임전결규정 실행기준표 체계를 현행화 하시기 바랍니다.(권고)

[별 표 2]

금융위원회 산하 준정부기관 소송업무 내규 발췌

기관명	구 분	내 용
		“기재 생략”

기관명	구 분	내 용
		“기재 생략”

[별 표 3]

공사 소송업무 관련 위임전결 실행기준표

구 분	수 행 업 무 사 항	사장 결재	전결권자			
			부사장	이사	부점장	팀장

“기재 생략”